

Глоссарий разрешённой и запрещённой терминологии

05_ГЛОССАРИЙ_терминологии.md

Обязателен к применению во всех внешних материалах: сайт, презентации, коммерческие предложения, договоры, техническая документация, интерфейс продукта, переписка с заказчиками.

Основание: п. 9 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ; приказ Роскомнадзора от 19.06.2025 № 140 (действует с 01.09.2025); ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ (ответственность за недостоверные заверения об обстоятельствах).

1. Почему это не придирка

Пункт 9 статьи 3 152-ФЗ определяет обезличивание как «действия, в результате которых становится **невозможным** без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных».

Продукт формирует и передаёт заказчику таблицу соответствий (mapping), которая позволяет восстановить исходный текст. Дополнительная информация не уничтожается — она создаётся. Следовательно, определение п. 9 ст. 3 не выполняется, и результат работы продукта **сохраняет статус персональных данных**.

Заявление обратного заказчику — недостоверное заверение об обстоятельствах. Практическое последствие: заказчик, поверивший, что на выходе не персональные данные, снимет защитные меры; при последующем инциденте убытки и административный штраф будут предъявлены поставщику.

2. Таблица замен

☒ Не использовать	☒ Использовать
обезличивание	маскирование; псевдонимизация
обезличенный документ	маскированный документ; документ с маскированными персональными данными
обезличить	замаскировать; псевдонимизировать
система обезличивания	система маскирования персональных данных
анонимизация (в юридическом контексте)	маскирование (термин «анонимизация» допустим только как техническое, внутреннее наименование модуля)
удаление персональных данных	замена прямых идентификаторов на плейсхолдеры

☒ Не использовать	☒ Использовать
данные больше не являются персональными	результат сохраняет статус персональных данных

3. Категорически запрещённые формулировки

Каждая из них является недостоверным заверением и создаёт прямой риск по ст. 431.2 ГК РФ:

- ☒ «Гарантируем полное удаление всех персональных данных»
- ☒ «100 % обезличивание» / «выявляем все персональные данные»
- ☒ «Документ после обработки не содержит персональных данных»
- ☒ «Обезличивание в соответствии со ст. 3 п. 9 152-ФЗ»
- ☒ «Соответствует требованиям 152-ФЗ» (без указания, каким именно требованиям и в какой части)
- ☒ «Персональные данные не передаются третьим лицам» (передаются на внешний инференс-эндпоинт)
- ☒ «Данные не покидают периметр» (в текущей SaaS-архитектуре неверно)
- ☒ «Инфраструктура аттестована по 152-ФЗ» (аттестован объект провайдера, а не информационная система поставщика — это разные вещи)
- ☒ Любая цифра полноты детекции, не подтверждённая протоколом измерения на воспроизводимом эталонном наборе

4. Разрешённые формулировки для коммерческих материалов

- ☒ «Автоматизированное выявление и маскирование прямых идентификаторов персональных данных в документах»
- ☒ «Обратимая псевдонимизация с возможностью точного восстановления по ключу»
- ☒ «Подготовка документов к передаче третьим лицам путём замены персональных данных на плейшолдеры»
- ☒ «Полнота выявления по категориям ___ составляет не менее ___ % при измерении по методике, приведённой в Приложении ___» (только при наличии протокола измерения)
- ☒ «Обработка выполняется на технических средствах, расположенных на территории Российской Федерации» (только после завершения переноса и получения подтверждающих документов)

5. Когда слово «обезличивание» станет допустимым

Только при реализации отдельного режима работы продукта, в котором таблица соответствий **не формируется вовсе** и восстановление исходного текста невозможно. Такой режим предусмотрен планом развития (см. ЮРИДИЧЕСКИЙ_АНАЛИЗ.md, п. 6.6, изменение № 14).

До реализации и документального подтверждения такого режима термин не применяется ни в каком контексте.

6. Внесённые изменения (по состоянию на 16.08.2026)

Файл	Что изменено
README.md	Заголовок и описание; добавлена правовая оговорка
ПРЕЗЕНТАЦИЯ.md	Заголовок, резюме для слайда, раздел о косвенных идентификаторах; добавлена обязательная к сохранению правовая оговорка
web/README.md	Полностью переработан: терминология, правовая оговорка, требование о размещении в РФ
web/package.json	Поле description

Не изменялось намеренно: review.py:1158 — текст системной инструкции для языковой модели. Это внутренняя инструкция модели, а не публичное заявление и не заверение заказчику; юридического риска не несёт, а изменение потребовало бы повторного измерения полноты детекции.